

1514511-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... era o automóvel produto de roubo e, diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Formalmente interrogado, MARCELO negou a prática do roubo, alegando que comprou o veículo por R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) de um "ladrão" (fls. 13). Por sua vez, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo que portava a arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514511-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514511-55.2022.8.26.0228 PD 806/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

MARCELO ANTONIO BARBOSA

Réu Preso

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 21 de julho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Marcelo Antonio Barbosa, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressalvando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual

das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “Meritíssimo Juiz, o réu MARCELO ANTÔNIO BARBOSA está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Isso porque, consoante denúncia, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 14h23min, na Rua Engenheiro Cicero Vidigal, altura do nº 327, Aricanduva, nesta Cidade e Comarca de São Paulo- SP, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um veículo Jeep/ Renegade Sport, placas ELE8D21, cor branca, ano/modelo 2019, avaliado em R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), uma aliança, avaliada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), um relógio de pulso, marca Apple, avaliado em R\$ 1.847,00 (mil oitocentos e quarenta e sete reais), um telefone celular, marca Apple, modelo Pro Max, avaliado em R\$ 9.899,00 (nove mil e oitocentos e noventa e nove reais), uma bolsa, marca Gucci, avaliada em R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), uma carteira, avaliada em R\$ 3.000,00 (três mil reais), um tênis, avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), uma bolsa, marca Nike, avaliada em R\$ 200,00 (duzentos reais), um estojo de maquiagem, contendo maquiagens de diversas marcas, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), 8 cartões de crédito e documentos pessoais, bens de propriedade da vítima Bruna Marques Basilio, consoante boletim de ocorrência de fls. 02/07 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18. Também porque que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, desobedeceu à ordem legal dos policiais militares Erik da Silva Sampaio e Tays de Souza Gazim, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/07. A ação penal teve regular tramitação. A denúncia foi recebida a fls. 57/60. O réu foi citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação em audiência. Na presente data, ainda, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, no final do ato o réu foi interrogado. É o relatório. A ação penal merece PROCEDÊNCIA. Narra denuncia que MARCELO ajustou-se com outro indivíduo não identificado para a prática de crime de roubo e, para tanto, dirigiram-se ao endereço supramencionado. No local, os autores do crime avistaram a vítima ingressando em seu veículo Jeep/Renegade, placas ELE8D21, que se encontrava estacionado em via pública, oportunidade em que o coautor se aproximou de Bruna e anunciou o assalto dizendo “perdeu, perdeu” e, em seguida, chamou o denunciado. Ato contínuo, MARCELO aproximou-se portando uma arma de fogo e realizou novas ameaças contra a vítima e, em seguida, ambos exigiram que ela entregasse a chave de seu carro, bem como seu celular, sua bolsa contendo diversos pertences e a aliança que estava em seu dedo. Por fim, em posse destes objetos, os autores do crime ingressaram no veículo da vítima deixaram o local, subtraindo-os. Ocorre que policiais militares receberam informação via Copom de crime de roubo de um veículo Jeep/Renegade e, diante disso, iniciaram diligências nas imediações do local dos fatos, oportunidade em que avistaram automóvel com as mesmas características do veículo subtraído, porém sem placas, e diante disso, decidiram abordar seu condutor. Entretanto, mesmo após acionarem os sinais sonoros e luminosos da viatura, determinando a parada do veículo, MARCELO não obedeceu a ordem e acelerou o automóvel. Durante a perseguição, MARCELO perdeu o controle do veículo e colidiu contra a guia, possibilitando, assim, que fosse abordado e detido pelos policiais. Ato contínuo, através dos demais sinais identificadores, os policiais constataram que aquele realmente era o automóvel produto de roubo e, diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Formalmente interrogado, MARCELO negou a prática do roubo, alegando que comprou o veículo por R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) de um “ladrão” (fls. 13). Por sua vez, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo que portava a arma de fogo (fls. 11 e 12) As provas produzidas nos autos, são vastas e robustas e autorizam o decreto condenatório, confirmando os fatos narrados na denúncia. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, BO de fls. 02/07, prela reconhecimento pessoal de fl. 12, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e prova oral colhida. A autoria, de igual modo, é inconteste. Vejamos. Interrogado na delegacia, o acusado MARCELO negou a prática do roubo, alegando que comprou o veículo por R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) de um “ladrão”, sobre quem não soube informar outros dados qualificativos. No mais, disse que venderia o veículo no

Iguatemi/São Mateus (fl. 13). Em juízo, confessou o delito. Disse que o carro foi pego em frente ao salão, estava junto com outro e na ocasião estava indo guardar o carro. Usaram um simulacro, que acabou ficando com o parceiro. Tirou a placa do veículo. A polícia viu, mandou parar e acabou colidindo o carro. Confessa os fatos e está arrependido. A admissão dos fatos pelo réu amolda-se as demais provas. Vejamos. A vítima declarou que é proprietária do automóvel JEEP/RENEGADE e havia estacionado o veículo no local dos fatos e foi ao salão de cabeleireiro próximo. Então, pouco tempo depois, ao sair do salão, e antes de entrar no veículo, foi abordada por um indivíduo, o qual, aos gritos, disse "perdeu, perdeu". Durante a ação, tal indivíduo chamou por outro comparsa, o qual chegou posteriormente armado com uma pequena arma de fogo cor prata e, também, a ameaçou. Ambos exigiram a chave do carro, o aparelho de telefone celular, a bolsa (que estava cheia de pertences) e a aliança que estava no dedo. Posteriormente, entraram no carro e tomaram rumo incerto. Diante da subtração, desesperada, ligou para o seu marido, que acionou a polícia militar (fl. 11). Na mesma oportunidade, na delegacia, a vítima reconheceu o indivíduo que estava portando a arma de fogo como o acusado (Auto de reconhecimento de pessoa à fl. 12). Em juízo, a vítima ratificou os fatos narrados no distrito policial e, ainda, reconheceu o acusado. Disse, sob o fogo cruzado do contraditório que entrava no carro quando foi abordada por dois indivíduos do sexo masculino que anunciaram o roubo, dizendo perdeu, perdeu. O acusado Marcelo estava com arma de fogo e entrou no carro. Entraram no veículo e levaram todos os seus pertences que estavam dentro. Quando a polícia encontrou o veículo, seu marido recebeu ligação da polícia e foi até o DP fazer o reconhecimento do rapaz, que foi positivo. Reconheceu o réu Marcelo como um dos autores do roubo. Hoje faz o reconhecimento do réu Marcelo, tem certeza porque fixou bem a fisionomia dele. Recuperou o veículo mas ele estava avariado, sem as placas e sem os objetos pessoais que estavam dentro. Com relação aos bens, estimam o prejuízo em cerca de 50 mil reais. O veículo valia 88 mil, era segurado mas não teve retorno do seguro ainda. Some-se ao depoimento da vítima o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência. ERIK DA SILVA SAMPAIO, policial militar ouvido em sede policial à fl. 08/09, disse que na data dos fatos ao assumir o trabalho tomou conhecimento de um roubo de um automóvel JEEP/RENEGADE SPORT AT - placa ELE8D21 - que havia acontecido momentos antes. Então, em patrulhamento ostensivo rotineiro, visualizou um automóvel, com as mesmas características, mas sem as placas de identificação. Diante disso, visando realizar uma abordagem de trânsito, acionou os sinais luminosos e sonoros da moto-patrulha e emitiu ordem legal de parada, que foi veementemente desobedecida pelo condutor do veículo, dando início, em razão desta conduta, a um breve acompanhamento, que só foi terminar quando o condutor do automóvel perdeu o controle da direção e colidiu com um obstáculo (guia), oportunidade em que o condutor saiu do automóvel, levantou os braços e afirmou que "perdeu". Realizada a busca pessoal, o identificaram como o acusado MARCELO ANTÔNIO BARBOSA. Realizada a busca veicular e informando ao COPOM os dados identificadores do veículo automotor, coincidentemente, foi identificada uma queixa de roubo ocorrida poucas horas antes. Diante dos fatos, foi MARCELO conduzido. A policial militar TAYS DE SOUZA GAZIM, ouvida em sede policial, em resumo, ratificou as informações prestadas pelo

seu companheiro de farda (fl. 10). Em juízo ambos os policiais ratificaram os termos dos depoimentos prestados em sede policial. Thais disse que o réu após breve acompanhamento colidiu com a via. A vítima do roubo foi acionada e compareceu na delegacia, onde fez o reconhecimento do réu Marcelo como um dos autores. A vítima estava num salão e, ao sair, dois indivíduos anunciaram o roubo e levaram o carro. Segundo a vítima, um deles estava armado. Com o réu não foi apreendido armamento. O réu Marcelo só falou que tinha comprado o carro e só estava indo buscar. É válido destacar que as palavras de vítimas de delitos com repercussão patrimonial merecem especial atenção e credibilidade, pois em crimes dessa natureza, geralmente cometido às ocultas, é a pessoa contra quem se imputou a violência ou grave ameaça, que pode discorrer com riqueza de detalhes a empreitada criminosa. "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143681/SP - HC 2009/0148625-4, Relator Arnaldo Esteves Lima - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/06/2010 - Data da Publicação 02/08/2010)."(Grifei). De igual modo, os policiais também foram uníssonos ao confirmar as circunstâncias em que se deu a detenção dos acusados. Quanto a validade dos depoimentos dos policiais, pontue-se que, uma vez compromissados, são considerados testemunhas como outras quaisquer e suas palavras merecem crédito desde que não haja nada nos autos que desmereça tais depoimentos. E, caso isso se verifique, sujeitam-se os depoentes às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se, ainda, que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a agentes públicos para a efetuarem diligências posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não exista provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005 - VOTAÇÃO UNÂNIME - ROLO/FLASH: 3009/374). Portanto, verifico que os elementos de convicção trazidos aos autos desde a fase do inquérito policial desenvolveram-se de forma concatenada, segura e firme, tornando indubitosa a responsabilidade delitiva do réu, tanto pelo delito de roubo majorado, quanto para o delito de desobediência. Sobrevindo condenação, no que tange à dosimetria da pena, atendo-se ao comando do art. 59, do Código Penal, entendo que a pena deve ser majorada para ambos os delitos em razão da personalidade ousada do acusado, o qual praticou delito grave e, ainda, desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares. Na segunda fase, não há agravante nem atenuante. Na última fase do sistema Nelson Hungria, em relação ao delito de roubo deverá ser reconhecida a majorante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. No mais, deve ser somada as penas dos delitos de roubo e desobediência, reconhecendo-se o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal. O regime de cumprimento de pena a ser aplicado é o fechado, com óbice a substituição por prestação de serviços. Diante do exposto, requeiro a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos termos da Denúncia, por medida de justiça, devendo ainda ser condenado a reparação dos danos causados a vítima, no patamar mínimo de 50 mil reais, conforme esclarecido pela vítima em juízo." Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, MARCELO ANTONIO BARBOSA, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º inciso II, e § 2º-A, I, e artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima, as testemunhas policiais militares e, ao final, o acusado foi interrogado, conforme mídia constante dos autos. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, como de passa a demonstrar. BRUNA MARQUES BASILIO, vítima, em juízo, declarou que estava saindo de um estabelecimento de beleza por volta das 8h e foi abordada por duas pessoas quando entrava no carro. O primeiro falou que perdeu e Marcelo abordou por trás com uma arma, colocou na altura da costela. Levaram o carro com tudo dentro. Enquanto o primeiro tirava os pertences da vítima, Marcelo

já entrou no carro. No mesmo dia dos fatos, o marido da vítima ligou dizendo que os policiais tinham achado o veículo com os assaltantes por volta das 16h/16h30. Foi até o DP fazer o reconhecimento do rapaz. Reconheceu o rapaz na delegacia. Em audiência, reconheceu o n. 2. Fixou bem a fisionomia dele. O veículo estava sem as placas e sem os demais pertences da vítima, como bolsa de maquiagem, bolsa de academia, celular, relógio digital da apple, aliança e anel de compromisso. O carro deu perda total. Os pertences foram avaliados em R\$50.000,00. O carro está segurando, mas ainda não teve indenização; o carro está avaliado em R\$88.000,00. Acredita que seu marido recebeu ligação da polícia militar; disseram que tinham achado o carro e o que condutor tinha batido o veículo na fuga. O réu foi apresentado sozinho na delegacia. Quando réu colocou arma na costela, virou para trás e viu a fisionomia, um bigodinho, nariz e olhos fundos. ERIK DA SILVA SAMPAIO, policial militar, em juízo, disse que estavam em patrulhamento e tinham informação de veículo roubado, cor e modelo. Deparam-se com um veículo mesma cor e modelo, mas sem as placas. Foi dada voz de parada, mas o indivíduo não obedeceu. Depois de cerca de três minutos da perseguição, colidiu com uma guia, desceu do veículo com as mãos na cabeça e dizendo que perdeu. Dentro do veículo localizaram as placas originais do carro e confirmaram que era o veículo produto de roubo. Marcelo estava sozinho no carro. Pediram para o COPOM contato com a vítima. não sabe se Bruna reconheceu o réu. Bruna informou que estava saindo de um salão de cabeleireiro e foi rendida por dois indivíduos, um de pele mais clara e outro de pele mais escura; teve subtraídos pertences pessoais e veículo. No momento da prisão não havia nenhuma arma, porém a vítima informou que um deles estava com arma de fogo. Marcelo informou que havia comprado o carro. Deram ordem de parada por sinal da viatura; o depoente fez gestos para parar o carro e ele se evadiu. A policial militar TAYS DE SOUZA GAZIM, ouvida em juízo, declarou que o veículo Jeep Renegade havia sido roubada na área do batalhão vizinho. Avistram veículo com características sem as placas de identificação. Depois de breve acompanhamento, colidiu o veículo com a guia. A vítima compareceu no DP e reconheceu Marcelo como um dos autores. A vítima disse que um dos indivíduos estava armado. Não foi apreendida arma. Marcelo disse que tinha comprado o carro. Réu desobedeceu ao sinal de parada. Interrogado, o réu confessou parcialmente os fatos. Em juízo, confessou a subtração do veículo da vítima; pegou o carro em frente ao salão e estava indo guardar o carro sozinho. Não usavam arma de fogo, era um simulacro, que ficou com o parceiro. Está arrependido. Tem problema intestinal e precisa de fralda e medicamento para controlar as fezes.

Da acurada análise do conjunto fático-probatório produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5º, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou comprovada, pois a confissão não é rainha das provas e a vítima, apesar do reconhecimento em juízo, deve ter sua palavra analisada com cautela, uma vez que emocionalmente envolvida. Ademais, os policiais não presenciaram o delito; somente abordaram o réu depois do crime, quando desembarcou do veículo. Desse modo, não foi produzida nenhuma outra prova de autoria a par da confissão judicial, que não é rainha das provas e não pode ser tida de forma isolada nos autos. Não é de se esperar que alguém em fuga obedeça a sinal sonoro e luminoso de parada. Assim, deve também ser absolvido da desobediência. Assim, com relação ao delito previsto nos artigos 157, §2º, II e parágrafo 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal de rigor a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP. Em caso de eventual condenação, com relação à dosimetria da pena, requer, na primeira fase, reste a mesma em seu mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal. O prejuízo da vítima é ínsito ao crime patrimonial de roubo. O réu é primário

e de bons antecedentes. Na segunda fase, requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão. A denúncia capitula o fato no art. 157, §2º, II e §2-A, I do Código Penal. A arma não foi apreendida e periciada; o réu negou desde a fase policial o emprego de arma de fogo (fls. 09), o que foi corroborado em juízo tanto pelo próprio réu quanto pelo policial militar Odair Alexandre Lopes Gomes. Assim, de rigor o afastamento do §2-A, I, art. 157, §2º, II, do CP. Em caso de entendimento diverso é impossível a combinação das causas de aumento em apreço. O art. 68, p. ún. Do CP prevê o seguinte: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição

previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua." O verbo "pode" é compreendido como "deve". Isso é o que impõe o princípio da reserva legal. Isso porque a lei não trouxe qual o fundamento que o juiz poderia utilizar para cumulá-las. Portanto, se utilizar qualquer um, terá empregado analogia em desfavor do réu, proibida pelo art. 5º, XXXIX da CF e art. 1º do CP: "A analogia in malam partem é a que aplica ao caso omissa uma lei prejudicial ao réu. Reguladora de caso semelhante. É impossível empregar essa analogia no direito penal moderno, que é pautado pelo princípio da reserva legal,. Sobremais, a lei que incrimina restringe direitos. De acordo com a hermenêutica, lei que restringe direitos não admite analogia" [2] No ponto, segue a manifestação de Paulo Queiroz: "Discute-se se tal possibilidade constitui uma faculdade ou um dever do juiz. Temos que, a despeito de opiniões em contrário, trata-se de um dever, e não de simples faculdade" [3] Ainda que assim não fosse, a cumulação não se sustenta. Vejamos a redação da súmula 443 do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Mesmo que sua redação tenha sido confeccionada sob a égide da lei anterior, sua premissa persiste: não é possível o aumento somente pela existência de mais de uma majorante. Ademais, o aumento é desarrazoado. A interpretação do magistrado deve ser pautada pela proporcionalidade, derivada do artigo 5º, LIV, da CF. Diante de todo o exposto, a combinação das causas de aumento deve ser afastada. Requer ainda, a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, "b" do Código Penal e das Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, não sendo a gravidade abstrata do delito motivo idôneo para regime mais severo. Com base no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal e no artigo 312 do Código de Processo Penal, requer a concessão do direito de apelar em liberdade de eventual sentença condenatória com expedição do competente alvará de soltura. Por fim, requer a Defesa seja oficiado o Diretor do CDP Mauá para que providencie fraldas e atendimento médico para o réu, que relatou em seu interrogatório ter problemas intestinais e necessitar também de medicação." Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MARCELO ANTONIO BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 49/52 como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque em 22 de junho de 2022, por volta das 14h23min, na Rua Engenheiro Cicero Vidigal, altura do nº 327, Aricanduva, nesta Cidade e Comarca de São Paulo- SP, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um veículo Jeep/Renegade Sport, placas ELE8D21, cor branca, ano/modelo 2019, avaliado em R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), uma aliança, avaliada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), um relógio de pulso, marca Apple, avaliado em R\$ 1.847,00 (mil oitocentos e quarenta e sete reais), um telefone celular, marca Apple, modelo ProMax, avaliado em R\$ 9.899,00 (nove mil e oitocentos e noventa e nove reais), uma bolsa, marca Gucci, avaliada em R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), uma carteira, avaliada em R\$ 3.000,00 (três mil reais), um tênis, avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), uma bolsa, marca Nike, avaliada em R\$ 200,00 (duzentos reais), um estojo de maquiagem, contendo maquiagens de diversas marcas, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), 08 cartões de crédito e documentos pessoais, bens de propriedade da vítima Bruna Marques Basilio, consoante boletim de ocorrência de fls. 02/07 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/18. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, MARCELO ANTONIO BARBOSA, já qualificado nos autos, desobedeceu à ordem legal dos policiais militares Erik da Silva Sampaio e Tays de Souza Gazim, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/07. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 57/60), o réu foi citado (fls. 103), sendo apresentada resposta à acusação no termo de audiência. Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima Bruna, sendo ouvidos os PMS responsáveis pela prisão em flagrante de Marcelo. O réu foi ao final interrogado e as partes

debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação e a Defesa postulou a absolvição. Subsidiariamente a Defesa requereu: o afastamento do §2-A, I, art. 157, §2º, II, do CP, por conta da não apreensão do armamento; a imposição da pena mínima, considerada a atenuante da confissão em Juízo; a fixação de regime inicial semi-aberto; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Co-autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D. de fls. 01 e seg.; pelo B.O. de fls. 02/07 e 25/26; pelos depoimentos dos PMs (fls. 08/10) e declarações da vítima (fls. 11) que fez o reconhecimento pessoal do agente (fls. 12); pelo A.E.A. de fls. 17/18 referente ao veículo roubado que foi apreendido com o acusado; pelo teor da prova oral colhida em Juízo, oportunidade em que a vítima Bruna tornou a fazer o reconhecimento do acusado, reiterando os fatos da denúncia, bem como depoimentos dos PMs, mormente quanto a desobediência da ordem de parada, quando o réu colocou-se em fuga na condução do veículo roubado; e pelo teor da confissão judicial do acusado. Nas vezes em que prestou declarações, a vítima Bruna esclareceu que havia saído do salão de cabelereiro, dirigindo-se até seu veículo Jeep/Renegade, estacionado na via, quando então foi abordada pelo réu Marcelo e outro comparsa. Os ladravazes deram a voz de assalto, repetindo várias vezes "perdeu, perdeu", sendo que o acusado Marcelo fazia uso de arma de fogo. O réu e o comparsa exigiram que lhes entregasse a chave de seu carro, aliança, anel de compromisso, bolsa, carteira, celular e demais bens. Os ladravazes então ingressaram no veículo e com ele se evadiram, levando inclusive demais pertences que estavam no automóvel. Em audiência, não tem dúvidas em proceder ao reconhecimento de Marcelo, como sendo um dos autores do roubo em testilha. Por sua vez, os Policiais Militares Erik e Tays, ouvidos nas duas fases procedimentais, prestando depoimentos uníssonos, asseveraram que durante o patrulhamento de rotina, receberam informação via COPOM sobre o roubo do Jeep/Renegade. Diante disso, iniciaram diligências nas imediações do local dos fatos, oportunidade em que avistaram automóvel com as mesmas características do veículo subtraído, porém sem placas. Aproximaram-se então do condutor do veículo, posteriormente identificado como sendo o réu Marcelo, dando ordem de parada. Para tanto, acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura, determinando expressamente que Marcelo parasse o carro. Mas o acusado deliberadamente obedeceu a ordem e acelerou o automóvel, colocando-se em fuga. Iniciou-se então uma perseguição que findou no momento em que Marcelo perdeu o controle do veículo e colidiu contra a guia. Com a colisão, o réu foi então abordado e conduzido ao Distrito Policial, onde a vítima Bruna compareceu, fazendo o reconhecimento pessoal positivo. Interrogado em Juízo, o acusado confessou a co-autoria do roubo, confirmando que o praticou, juntamente com outro comparsa, o qual fazia uso de simulacro de arma de fogo. Por ocasião da abordagem policial, realmente estava na condução do veículo roubado, sendo o responsável pela retirada das placas. Confessou também que desobedeceu os sinais de parada dos PMs e colocou-se em fuga, na condução do veículo roubado, tendo parado, somente em razão de vir a colidir contra a guia. De todo o exposto, conclui que o cometimento do roubo, qualificado pelo concurso de agentes, se mostrou incontroverso. Neste sentido as declarações da vítima e o teor da confissão judicial de Marcelo. A qualificadora do emprego de arma de fogo deve ser afastada, posto que não houve efetiva apreensão do armamento, tendo o réu alegado por ocasião do interrogatório judicial, que seu comparsa utilizava um simulacro. O crime de desobediência ficou bem comprovado, ante os depoimentos dos PMs, assim como a confissão do réu, no sentido que desobedeceu deliberadamente a ordem de parada, prosseguindo em fuga, na condução do auto produto de roubo. Enfim, o réu deve ser responsabilizado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 330, ambos do Código Penal. Passo à dosagem das penas. Na fase do artigo 59 do CP, considero desfavoráveis as circunstâncias judiciais, na medida em que o roubo importou em grave trauma psicológico para vítima, bem como, porque foram graves as consequências patrimoniais, para o ofendida, em vista dos diversos bens subtraídos que não foram recuperados. Deveras reprovável ainda

o fato do réu deliberadamente desobedecer a ordem de parada, prosseguindo em fuga com o veículo roubado, até causar colisão que resultou na perda total do automóvel.

Assim, fixo a pena-base do delito de roubo em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa; e fixo a pena-base do crime de desobediência em 01 mês de detenção e 12 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria de pena, levando em conta a atenuante da confissão espontânea: diminuo a pena do delito de roubo para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa; e diminuo a pena do delito de desobediência para 15 dias de detenção e 10 dias-multa. Na terceira fase de dosimetria de pena, consigno que os delitos se deram forma consumada e que não existem causas de diminuição a serem consideradas. Em contrapartida, quanto ao roubo, por conta da causa de aumento de pena consistente no curso de agentes (inc. II, do § 2º, do art. 157, do CP), aplico o aumento de 1/3 (um terço), perfazendo a sanção o montante de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. A pena do delito de roubo deve ser aplicada cumulativamente com a sanção do delito de desobediência, visto que resultaram de infrações praticadas de forma autônoma, de modo a incidir o previsto no artigo 69, "caput", do CP. A soma das penas perfaz 05 anos e 04 meses de reclusão, 15 dias de detenção e o pagamento de 23 dias-multa. Fixo o valor de cada dia multa no piso mínimo. As sanções corporais devem ter como regime prisional inicial o semi-aberto (CP, art. 33, § 2º, b). Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I) e CONDENAR o réu MARCELO ANTONIO BARBOSA, RG/SP 71.509.481, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e artigo 330, na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal. O sentenciado acompanhou preso o curso do processo. Um dos efeitos da sentença condenatória é justamente a manutenção da custódia daquele que foi condenado na Justiça. Se colocado em liberdade, o réu se evadirá, frustrando a aplicação da lei penal, tornando a delinquir, seguindo sua índole criminosa, bem revelada pelo contexto probante. Inclusive, o réu tem processo pelo delito de receptação, paralisado na 8ª Vara Criminal, nos termos do artigo 366 do CPP (vide fls. 30). Por óbvio que deve ser mantido na prisão, resguardando-se a ordem pública e garantindo-se o cumprimento das sanções impostas. De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, expedindo-se ofício de recomendação na prisão. O sentenciado sai intimado quanto ao pagamento da pena de multa, ora calculada em R\$ 606,00, no prazo de quinze dias. Tal qual requerido pela Defesa, oficie-se ao Diretor do CDP Mauá onde o réu está custodiado, para que providencie fraldas e atendimento médico, visto que o acusado relatou em seu interrogatório ter problemas intestinais e necessitar também de medicação. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão,. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA